

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2907/2531

น.ส. พิศวาท ทุดิยะโพธิ กับพวก
นาง กา ญจนา ศรีธัญญรัตน์
น.ส. พิศวาท ทุดิยะโพธิ กับพวก
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

โจทก์
จำเลย
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115, มาตรา 146

ท. รับโอนทรัพย์พิพาทจากจำเลย ในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อนขอให้ล้มละลาย แม้ ท. มิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อนการโอนแต่การที่ ท. ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่พิพาทกับจำเลย ย่อมถือได้ว่า ท. เป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยโอนทรัพย์พิพาทแก่ตนได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าขณะโอนทรัพย์พิพาท จำเลยมีทรัพย์สินอย่างอื่นพอที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คือผู้ร้องทั้งสองได้ ก็แสดงว่าจำเลยโอนทรัพย์พิพาทโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คือผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ศาลมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการโอนได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย ฯ มาตรา 115 การที่ผู้ร้องทั้งสองขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เพิกถอนการโอน แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกคำร้อง และผู้ร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และให้เพิกถอนการโอนนั้น เมื่อศาลเห็นควรให้เพิกถอนการโอน ย่อมพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการเพิกถอนการโอนตามคำขอของผู้ร้องต่อไป

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและ
พิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายจำเลยได้โอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้
แก่นางสาวทัศนีย์ในระหว่างระยะเวลาสามปีก่อนมีการขอให้ล้มละลาย ขอให้เพิก
ถอนการโอน เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สั่งยกคำร้อง ผู้ร้องเห็นว่าเจ้าพนักงานพิทักษ์
ทรัพย์มีคำสั่งโดยไม่ชอบ ขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่ง และสั่งให้เพิกถอนการโอน เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์คัดค้านว่า ได้มีคำสั่งไม่เพิกถอนการโอนและให้ยกคำร้องโดย
ชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง ศาลชั้นต้นฟังว่าข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่าจำเลยกระทำโดย
มุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นตามมาตรา 115 ย่อมไม่มีเหตุ
สั่งเพิกถอน จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน ผู้ร้องทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า นางสาวทัศนีย์รับ
โอนทรัพย์พิพาทจากจำเลยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2525 วันที่ 26 สิงหาคม 2525
โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลาย จึงเป็นการโอนในระหว่างระยะเวลาสามเดือนก่อน
ขอให้ล้มละลาย แม่นางสาวทัศนีย์มิได้เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ (จำเลย) มาก่อนการโอน
แต่การที่นางสาวทัศนีย์ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินที่พิพาทกับลูกหนี้ (จำเลย) ย่อมถือ
ได้ว่านางสาวทัศนีย์เป็นเจ้าหนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้ลูกหนี้ (จำเลย) โอนทรัพย์พิพาท
แก่ตนได้ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าขณะโอนทรัพย์สินดังกล่าวลูกหนี้ (จำเลย) มี
ทรัพย์สินอย่างอื่นพอที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คือผู้ร้องทั้งสองได้ ก็แสดงว่าลูกหนี้
(จำเลย) โอนทรัพย์สินโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คือผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้อื่น ศาล
ย่อมมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการโอนนั้นได้ ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช
2483 มาตรา 115 ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 302/2515 ระหว่างธนาคารกรุงเทพ ฯ
พาณิชย์การ จำกัด โจทก์ นายสำราญคลังเพชร กับพวก จำเลย ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์สินสังกคำร้องของผู้ร้องและที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งและพิพากษามานั้นศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาผู้ร้องทั้งสองฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการขอเพิกถอนการโอนตามคำขอของผู้ร้องต่อไป

(คำนี้ ฤไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>